

SUPERENDIVIDAMENTO: ENTENDA SEUS DIREITOS E SAIA DAS DÍVIDAS

Um guia simples e prático para consultar dívidas, renegociar da forma correta e evitar golpes financeiros.

Por que este guia existe?



O superendividamento tem afetado **milhões de brasileiros**. Muitas vezes, a pessoa contrai empréstimos, cartões e financiamentos sem conseguir manter o pagamento das contas básicas do dia a dia.

Este guia foi criado para ajudar você a entender seus direitos, descobrir quais dívidas existem em seu nome, aprender a renegociar da forma correta e evitar golpes financeiros.

Aqui você vai encontrar explicações simples, passo a passo e orientações práticas para organizar sua vida financeira.

"Informação também é proteção financeira."

PROCON – Defesa do Consumidor

Este guia vai ajudar você a:

DIREITOS

Entender seus direitos como consumidor endividado

CONSULTA

Descobrir quais dívidas existem em seu nome

RENEGOCIAÇÃO

Aprender a renegociar da forma correta

PROTEÇÃO

Identificar e evitar golpes financeiros

Explicações simples, passo a passo e orientações práticas para organizar sua vida financeira.

O que é Superendividamento?



Superendividamento acontece quando a pessoa **não consegue mais pagar suas dívidas** sem comprometer despesas básicas de sobrevivência.

Despesas comprometidas

Alimentação

Aluguel

Água

Luz

Medicamentos

Transporte

O que diz a Lei nº 14.181/2021?

Definição legal: Superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sejam elas já vencidas ou com vencimento futuro, sem comprometer o mínimo existencial.

Dívidas de consumo abrangem qualquer compromisso financeiro de relação de consumo: operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

A lei NÃO protege

- ✗ Dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé
- ✗ Contratos celebrados com propósito deliberado de não pagar
- ✗ Compra de produtos e serviços de luxo de alto valor

A lei criou regras para

- ✓ Evitar abusos na oferta de crédito
- ✓ Proteger o mínimo existencial
- ✓ Permitir renegociação em único processo
- ✓ Proibir cobranças abusivas

O consumidor tem direito a

- ✓ Informação clara sobre cada dívida
- ✓ Proteção do mínimo existencial
- ✓ Repactuação coletiva judicial
- ✓ Prazo para reorganizar o orçamento

Como Consultar Suas Dívidas



Muitas pessoas possuem dívidas ou empréstimos vinculados ao CPF sem saber exatamente quais são. Por isso, **o primeiro passo é levantar todas as informações.**

Consultando no SERASA

- 1 Acesse o aplicativo ou site do Serasa
- 2 Faça login com CPF e senha
- 3 Entre na área "Meu CPF" ou "Dívidas"
- 4 Confira: dívidas negativadas, empresas cobrando, valor atualizado e propostas de acordo

Consultando no SPC

- 1 Baixe o aplicativo SPC Consumidor
- 2 Faça cadastro com CPF
- 3 Consulte restrições no nome
- 4 Verifique pontuação e registros

O que verificar no Serasa:

✓ Nome da empresa	✓ Valor original	✓ Valor atual	✓ Data da negativação
----------------------	---------------------	------------------	--------------------------

Checklist de consultas

- | | |
|---|--|
| ☐ Consultei Serasa | ☐ Consultei SPC |
| ☐ Consultei Registrato | ☐ Verifiquei descontos no banco |
| ☐ Analisei meu benefício do INSS | |

Após consultar seus cadastros, **guarde prints e anote os valores** — isso será essencial na hora de renegociar.



O **Registrato** é um sistema do Banco Central que mostra: contas bancárias, financiamentos, empréstimos, cartões e todo o relacionamento com bancos.

Passo a passo completo

- 1 Acesse o site do Banco Central**
bancacentral.gov.br
- 2 Entre na área Registrato**
Menu principal do site
- 3 Faça login com conta Gov.br**
Login digital seguro
- 4 Consulte: Empréstimos / Financiamentos / Relacionamentos bancários**

O que observar — sinais de alerta

Bancos desconhecidos

Empréstimos não reconhecidos

Cartões não solicitados

Movimentações suspeitas

Além do Registrato, também é importante:

- ✓ Consultar aplicativos dos bancos
- ✓ Verificar extratos
- ✓ Conferir descontos automáticos
- ✓ Analisar benefícios do INSS

Muitos consumidores descobrem:

- ✓ Empréstimos consignados indevidos
- ✓ Cartões consignados não solicitados
- ✓ Refinanciamentos automáticos
- ✓ Seguros embutidos

O que fazer nesses casos:

- ✓ Solicite imediatamente o contrato completo
- ✓ Verifique se houve autorização ou assinatura válida
- ✓ Peça o cancelamento do serviço/produto indevido
- ✓ Registre reclamação no banco, financeira e órgãos de defesa do consumidor
- ✓ Guarde prints, protocolos e comprovantes
- ✓ Em casos de descontos indevidos, procure orientação jurídica ou a Defensoria Pública

Muitas pessoas só descobrem esses descontos ao consultar o extrato do benefício ou do banco.
Não espere verifique agora.

Dívida Depois de 5 Anos: O que Muda?



Prazo no cadastro de inadimplentes

O CDC determina que registros negativos no Serasa, SPC e outros bancos de dados de proteção ao crédito devem ser **excluídos após 5 anos**, contados da data da inadimplência. Depois desse prazo, o nome do consumidor sai do cadastro.

A dívida, porém, continua existindo.

Prazo para cobrança judicial

- Regra geral — Cód. Civil (art. 205): **10 anos**
- Dívidas bancárias (cartão, empréstimo, financiamento): **5 anos** — STJ
- Outros tipos de contrato têm prazos próprios

Antes de tomar qualquer decisão com base nesses prazos, consulte o PROCON ou a Defensoria Pública. O cálculo depende da data exata da inadimplência e do tipo de contrato.

PROCON: 151 | Defensoria Pública: 129

Núcleo PROCON-RJ — Superendividamento: WhatsApp (21) 98263-5085

Cuidados antes de renegociar

- ✓ Confira o valor real
- ✓ Peça detalhamento completo da dívida
- ✓ Analise os juros cobrados
- ✓ Verifique se a dívida está prescrita
- ✓ Nunca aceite pressão para pagar imediatamente

Atenção: Em alguns casos, ao reconhecer formalmente a dívida, o prazo prescricional pode voltar a contar. Por isso, é importante analisar a situação antes de assinar acordos.

Renegociar do Jeito Certo



Renegociar não é aceitar qualquer proposta. O objetivo é criar um acordo que realmente caiba no orçamento.

O CDC proíbe que o fornecedor ou intermediário condicione qualquer negociação à desistência de reclamação ou ação judicial em andamento, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Se o credor impuser essa condição, a prática é ilegal e pode ser denunciada ao PROCON.

PROCON: 151 | Núcleo PROCON-RJ WhatsApp: (21) 98263-5085

Fluxo de Renegociação

CONSULTAR
DÍVIDAS

ORGANIZAR

PRIORIZAR

NEGOCIAR

GUARDAR
COMPROV.

PASSO 1

LEVANTE TODAS AS DÍVIDAS

Faça uma lista com: Empresa | Valor | Parcela | Atraso

PASSO 2

PRIORIZE AS CONTAS ESSENCIAIS

Antes de pagar dívidas, garanta: alimentação, moradia, água, energia, transporte e medicamentos.

PASSO 3

NEGOCIE PARCELAS REAIS

Nunca aceite parcelas impossíveis. Uma parcela alta hoje pode virar nova inadimplência amanhã. Regra: o acordo precisa caber no orçamento mensal.

PASSO 4

EXIJA COMPROVANTES

Sempre peça: contrato do acordo, boleto oficial, comprovante de pagamento e termo de quitação.

Cuidados importantes

- Evite negociar apenas por telefone
- Desconfie de pressão psicológica
- Guarde prints e protocolos
- Confirme se o acordo é oficial

Cuidados para Não Cair em Golpes



Pessoas endividadas costumam ser alvo frequente de golpes financeiros. Por isso, é fundamental redobrar a atenção.

GOLPE DO FALSO ACORDO

Golpistas entram em contato dizendo representar bancos ou empresas. Oferecem descontos muito altos, urgência para pagamento e boletos falsos.

Como se proteger: Confirme no canal oficial. Verifique CNPJ. Nunca pague por pressão.

BOLETO FALSO

Antes de pagar qualquer boleto, sempre confira: o nome do beneficiário, o banco emissor e o valor correto.

EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO

Nunca aceite dinheiro sem entender o contrato. Golpistas podem depositar valores indevidos, criar contratos automáticos e gerar descontos mensais.

"LIMPA NOME MILAGROSO"

Desconfie de promessas como: "limpeza imediata", "apagamos qualquer dívida" ou "score alto garantido". **Não existe milagre financeiro.**

DESCONFIE DE:

pressão para pagar rápido · descontos milagrosos
links desconhecidos · promessas irreais



"Mesmo com dívidas, o consumidor continua tendo direitos."

COBRANÇA ABUSIVA É PROIBIDA

O CDC proíbe que o consumidor seja exposto ao ridículo, ameaça ou constrangimento em cobranças de dívidas.

A empresa não pode:

- ✗ Ameaçar o consumidor de qualquer forma (física, moral ou psicológica)
- ✗ Expor a dívida publicamente: redes sociais, cartazes, cartas abertas, comunicação a vizinhos, parentes e ao empregador
- ✗ Interferir no descanso e lazer, com ligações fora dos dias úteis e horários comerciais
- ✗ Fazer contato excessivo, insistente ou importunar familiares, amigos ou colegas de trabalho
- ✗ Usar linguagem ofensiva, tom agressivo ou procedimentos que humilhem e intimidem o devedor

Se o credor adotar qualquer dessas práticas, o consumidor pode registrar reclamação no PROCON.

PROCON: 151 | Núcleo PROCON-RJ WhatsApp: (21) 98263-5085

DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA

Antes de assinar qualquer contrato de crédito, você tem direito a receber:

- ✓ O custo efetivo total (CET) da operação, em taxa percentual anual
- ✓ A taxa efetiva mensal de juros e o total de encargos cobrados em caso de atraso
- ✓ O valor de cada prestação e o prazo de validade da proposta (não inferior a 2 dias)
- ✓ O nome, endereço físico e eletrônico do fornecedor
- ✓ Informação sobre o direito de quitar a dívida antecipadamente sem custo adicional
- ✓ O valor total a pagar com e sem financiamento

Após a assinatura, o consumidor tem direito a receber **cópia do contrato**.

Se o fornecedor descumpriu algum desses deveres de informação antes da contratação, você pode apresentar uma reclamação no PROCON ou requerer ao Poder Judiciário a redução dos juros, a redução dos encargos ou a ampliação do prazo de pagamento, conforme a gravidade da conduta.

PROCON: 151 | Núcleo PROCON-RJ WhatsApp: (21) 98263-5085

PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL

A lei busca proteger o valor necessário para sobrevivência da família. Isso significa que o consumidor não deve ficar sem condições mínimas de viver por causa das dívidas.

"Ter dívidas não faz você perder seus direitos."

Onde Buscar Ajuda



Se você está enfrentando dificuldades financeiras, existem órgãos que podem ajudar.

1 PROCON / SEDCON

O Procon auxilia em: renegociações, reclamações, cobranças abusivas, problemas com bancos e Tratamento e prevenção ao superendividamento.

O PROCON-RJ possui atendimento especializado ao consumidor superendividado: Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento. Para agendamento, entre em contato pelo WhatsApp: 21 98263-5085.

PROCON: 151

WhatsApp PROCON-RJ: (21) 98263-5085

2 CONSUMIDOR.GOV.BR

Plataforma pública para reclamações entre consumidores e empresas.

Passo a passo: 1. Faça cadastro | 2. Registre reclamação | 3. Aguarde resposta da empresa | 4. Avalie atendimento

3 BANCO CENTRAL

O Banco Central pode ajudar em questões relacionadas a: instituições financeiras, empréstimos, bancos e cobranças bancárias.

4 DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria pode auxiliar pessoas que não possuem condições financeiras para contratar advogado.

Pode atuar em: ações judiciais, defesa do consumidor, revisão de contratos e superendividamento.

Defensoria Pública: 129

O Caminho para a Recuperação Financeira



O primeiro passo para sair do superendividamento é buscar informação. Com organização, planejamento e conhecimento dos seus direitos, é possível renegociar dívidas de forma mais segura e evitar abusos.

Lembre-se:

- ✓ Consulte suas dívidas
- ✓ Organize sua vida financeira
- ✓ Negocie com responsabilidade
- ✓ Proteja seus dados
- ✓ Desconfie de promessas milagrosas
- ✓ Busque ajuda quando necessário

"Informação também é proteção financeira."

PROCON – Guia do Superendividamento

Contatos de apoio

PROCON: 151

Defensoria: 129

PROCON-RJ WhatsApp: (21) 98263-5085



INFORMAÇÃO TAMBÉM É
PROTEÇÃO FINANCEIRA.

PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL
GUTEMBERG
Fonseca

